Episcopis Herbipolensibits conceditnr fa- cultas ires canonicatus prò lìieologis a lulio Papa III reservatos conferendi doctofibus ixiris canonici^.

Clemens Papa Vili. · Latin

CCCLII.

Episcopis Herbipolensibits conceditnr fa- cultas ires canonicatus prò lìieologis

a lulio Papa III reservatos conferendi

doctofibus ixiris canonici^.

Venerabili fratri lulio epìscopo

Herbipolensi

Clemens Papa Vili.

Venerabilis frater,

salutem et apostolicam benedictionem.

Exigunt tuae fraternitatis merita ut vo- tis tuis, quantum cum Domino possumus, libenter annuamus.

lulins III trcH canonicatus, qui hicrccensentor. cnllationi epi- scopi Hcrbipo- lensis reserva- vii,

§ 1. Alii'ts siquidcm febcis recordatio- nis lulio Papae HI praedecessori nostro, pio parte bpnac mcmoriae episcopi ller- bipolensis tunc existentis, exposito, quod, si unus et una sancii Ioannis evangelislae novi monasterii intra , et unus ac una sancii Ioannis in Haugiis , nec non reli- quus et reliqua sancii Burcbardi trans pontem, extra muros civitatis Ilerbipolen- sis saecularium et coUegiatarum eccle- siarum canonicatus et praebendae, quos primo simul vel successive vacare conti- gisset, tunc et etiam quoties deinceps va- cassent , tribus clericis saecularibus in ibeologià doctoribus (qui, illos prò tem- pore obtinentes, in Herbipolensi ac prae- dictis et aliis quibuscumque civitatis et dioecesis Ilerbipolensis ecclesiis clero ser- mones Tacere, acpopulo verbumUei prae- dicare , ac lectiones in ibeologià legere tenerentur) conferendi , dicti tunc et prò tempore existentis episcopi Ilerbipolensis collationi et dispositioni reservali et ad hoc deputati fuissent, ex hoc profecto in civitate et dioecesi praedictis animarum saluti per amplius consultum tuisset , et no ibidem luterana et aliae damnalaehae- reses, quemadmodum in aliis Germaniae parlibus invaluerani, invalescercnt obvia- retur', et, si quae excitari cepissent, facilius extirparentur; ac prò parte dicti episcopi eidem lulio praedecessori nostro humililer supplicato, ut in praemissis op- portune providere do benignilate apostolica dignaretur: ipse lulius praedecessor huiusmodi supplicationibus inclinatus , unum et unam sancii Ioannis evangeli- slae novi monasterii intra, ac alium et aliam sancii Ioannis in Ilaugiis, necnon reliquum et reliquam sancii Burcbardi trans ponlem, extra muros civitatis' Iler-

1 Ex regest. in Secret. Brev.

ì Edit. Main. Iiabet invaluissenl , obviari ; iociis mendosus esse, et emendatione aliquà in- digere, nobis visus fuit (r. t.).

2 Edit. Main. habet extra muros Herhipo-

An. e. ItiOi CLEMENS Vili PP. Ili An.C. 1G04

bipolensis ecclesianim piaediclarum ca- nonicalus et piaebendas , quos' (qui- liusvis , tam iuxta concordala nalionis Germaniae cum Sede AposlolicA inila apo- slolicis, quam ordinariis mensibus nun- cupalis) primo, simul vel successive, per cessum vel decessum seu quamvis aliam dimissionem illos obtinenlium, aul alias quovis modo exlra Romanam Ciiriam va- care conligisset, etiamsi disposilioni apo- slolicae specialiler , vel ex quavis causa (praelerquam ratione vacalionis iUorum apud Sedem Apostolicam , aut familiarl- talis continuae et' commensalitatis ipsius lulii praedecessoris, aul alicuius S. R. E. cardinalis vivenlis, cuius consensus requi- rendusforel)genera!iler reservali, aut ex generali reservatione apostolica affecli fuissent, tunc et etiam quoties deinceps perpeluis futuris temporibus vacavissenl,

ut iriLus iheo- l»?;'''''^'™-

tribus clcricis sacculaiibus diclae nationis Germanicae in theologià docloribus ca- tholicis in aliqua approbatà universitate sludii generalis cum rigore examinis pro- molis (qui, illos prò tempore oblinenles, iuxla providam desuper per dicium lune et prò tempore existentcm episcopuni llcr- bipolensem iaciendam ordiuationem, tam in Ilerbipolensi et praedictis, quam aliis quibuscumque diclarum civilalis et dioc- cesis Herbipolcnsis ecclesiis clero sermo- nes facere, et populo verbum Dei prae- dicare, ac, in locis ad hoc congruis et convenientibus per ipsum tunc et prò tem- pore existentcm episcopum Ilerbipolen- sem designandis, lecliones in theologià legere lenercntur) cum plenitudine iuris canonici confcrcndos' praedicli lune et prò lemiìore cxistentis episcopi JIer])ipo- lensis coUationi et disposilioni (dummodo diiectorum filiorum sancii loannis novi Monaslcrii, et sancii loannis in Ilaugiis, ac sancii Durchardi ecdesiarum prae- dictarum capitulorum, ad quos ipsarum ecdesiarum canonicaluum et praeben- darum collatio, provisio et quaevis alia omnimoda disposilio de antiqua et ap- probatà eatenusque paciOce observalà consuetudine, spedare asserebatur, quoad canonicatus et praebendas in mensibus ordinariis huiusmodi vacaturos, ad hoc

cxpressus accederei assensus) auctori- late apostolica perpetuo reseivavit et

cum ini.ibi. tiono illos aliis conrcremii.

ad hoc deputavi! ; districtius inhibens eisdem capitulis, ne ipsi ulterius aliqui- . , ●. 1- ● ● 1 . ... bus , ac praedicto tunc et prò tempore existenti episcopo Ilerbipolensi, ne ipse canonicalus et praebendas , ut praefer- tur, reservatos, aliis quam personis ut supra qualilìcatis conierre, et de illis providere quociuo modo praesumerent; ac decernens ex tunc eosdem canonicalus et praebendas, ut praefertur, reservatos et prò clcricis docloribus praedictis deputa- tos, tam en prima vice, quam cliain quo- ties deinceps perpeluis futuris tenqioribus exlra dictani Curiam vacarent* (etiam ijla- rum commcndis cessantibus, si commen- dati, ac unionibus dissolutis, si uniti, ac commendae et uniones huiusmodi de lune apud Sedem praedictam vacantes^ factae fuissent), sub quibusvis gratiis, expectati- vis, specialibus vel generalibus, aul etiam mensalibus rescrvalionibus, piimariispre- cibus , nominationibus, et nominandi ac etiam nominalis conferendi iiiandatis, fa- cullatibus, indullis, collalionibus, provi- sionibus , commendis et quibusvis aliis dispositionihus, eliam per ipsum lulium praedecessorem et Sedem praedictam , aut eius legatos de laterc , eliam motii

len. ecdesiarum praedictarum; ideoque Iler- hipolensium furcl legendum ; sed salius nobis visiim fiiil addere liane vooern civi/ulis (R. t.).

1 Turbatissime edit. Main. legil quos cum; vel legendum quos, vel (/i«u»(eos (il. T.). "2 l'aiticulani et nos adiecimus (r. t.).

3 Perpeiaiii edit. Main. leg. conferendi (h.t.).

1 Addere b. v. vacarent necess. visum f. (r.t.)

2 Sic videtiir legcnd.; edit. Main. leg. vacan- tibus (r. t.).

proprio, quibiisvis pcrsonis,cliam dicti lu- lii praedccessoris et successoruni suorum Uomanorum l'onlificum prò tempore exi- slcntium antiquis et descriplis l'amilia- ribus, conlinuis commensalibus, el qiii- biisvis praedictae Sedis etRonianaeCuriae officialibus, eliam officia sua actu exer- centibus, ac aliis quibuscumqiie personis. cuiuscumque ctiam dignilalis, status, or- dinis, condilionis vel praeiiiinenliae exi- stenlibus (aliler quam, ut praeferlur, qua- lificalis), sub quacumque forma et ex- pressione verborum , el cum quibusvis etiam dcrogatoriarum derogaloriis, aliis- que forlioribus, efficacioribus el insolitis clausulis irritanlibusque, et aliis decrelis, eliam imperatoris, regum, ducum et alio- lum principuin contemplatione , vel in- tuito, concessis eatenus, et imposterum conccdendis, nuUatenus comprehendi , nec comprehensos censeri, nec illorum praetexlu acceptari, aut de illis cuiquam providcri posse quoque modo; sed ipsum lune el prò tempore exislenlem episco- pum Herbipolensem de illis providere ilebere personis, ut praefertur, qualifii.a- lis, in omnibus et per omnia; perinde ac si graliae expectalivae speiiales vel generales, aul etiam mensales reservalio- ncs , primariae prcces , nominationes , mandata, fucullatcs, indulta, collaliones, provisiones , commendae et aliae dispo- siliones huiusmodi a diclo luiio praede- cessore et Sede praediclA, ac eiuslegalis, ac etiam de lalere , nuliatenus cmanas- sent, necapparerent; necperquascumque litleras ciusdem Sedis vel legalorum eius litleris dicti lulii ullalenus' censeri dero- galum ; nec° acceptationes, collationcs, provisiones, commendas et quasvis alias dispositiones de illis, eliam quibusvis per- sonis (aliler quam, ut praefertur, qualifi- calis), eliam per dictum lulium praedcces- sorem el Sedem praedictam, aut legatos buiusmodi prò tempore faclas et facicn- das, nuilius roboris, vel momenti exi- stere, nullumque per eas ius alieni quaeri, vel etiam coloralum litulum possidendi Iribui posse; sicque per quoscumque iu- dices ordinarios el delegatos, etiam cau- sarum Palalii apostolici auditores(sublalà eis et eorum cuilibet quavis aliler inler- pretandi deOniendi et iudicandi facultate et auclorilate) inlerprelari, definiri el iu- dicari debere; nec non irrilum et inane quidquid secus super bis a quoquam, qua- vis auctoritale, eliam pei' dicium lulium praedecessorcm et Sedem praedictam et eius legatos etiam de lalere, ac nuncios, scicnlervel ignoranler, conligisset alien- lari ; ac alias prout in eiusdcm lulii prae- decessoris litleris in forma Drevis sub data die xx iunii jidliv pontilicalus sui anno quinto, desuper expedilis, plenius conlinetur '.

Episcopus pe- til concedi sibì, ui eos conferrè ciònbus'*"ìuHs '"""""""■'■

I 2. Cum aulem, sicut prò parte luà nobis nuper exposilum luit, ex collegio 1 ● ■. j> ●. 11 ● a le fundalo multi tbeologiae doctores in dies prodeant, paucissimi vero iuris ca- nonici periti in istis partibus reperianlur, quorum tamen opera ecclesiis videtur non modo utilis, sed etiam necessaria, quod tu in ecclesia tua polissimum experiris; propterea , ut subdilos ecclesiae tuae ad iuris canonici sludiuin invitare possis, cupis supradiclos canonicalus et prae- bendas, non solum Iribus sacrae tbeolo- giae, sed eliam lolidem canonici iuris do- cloribus , prout magis expedire iudica- veris, libere conferre posse. Quare nobis bumiliter supplicari fecisli, ut super lioc libi indulgere de benignilate apostolica dignaremur.

&™caiicie' ì

§ 3. Nos igilur praediclarum lulii prae- decessoris lilerarum lenorcm , ac si de verbo ad verbum insereretur, praesentibus

1 Edit. Maiii. iiabet nec... nuliatenus (n.t.).

2 Lcg. ci, nam postea sei], nullius rob. (k.t.).

1 Praedictas lileras lulii III in Bull, ne re- quiras (r. t.).

prò expresso liabenles, liuiiismodi siippll- calionibus

inclinali, libi, ac successoribus luis ecclesiae Herbipolensis praejsulibus, ut, succedente praedictorum tiium cano- nicaluum et praebendarum, prò magislris in sacra Ibcologiù a praedicto lulio praedecessore reservalorum et deputatoruni, vacalione , illos non solum magistris in tl)eologià , sed ctiam doctoribus in iure canonico, calbolicis tamen, et servata in rcliquis earumdeni lulii pracdecessoris lit- terarum forma, libere confcrrc et de iilis providere valeatis (perinde ac si iideni Ires canonicatus et praebendae, non so- lum prò magislris in tlieologià, sed etiam prò doctoribus in iure canonico ab eo- dcm lulio praedecossore nominatim re- servati et deputati fuissenl), aucloritale apostolica, tenore praesenlium , faculla- tem concedinius, et indulgemus.

lUuIcollalK- Des Imjiisniodi eaiiidcm vimlia* beaiit.

§ 4. Atque collaliones, et provisiones de diclis canonicatibus et praebendis prò tempore vacanlibus, doctoribus in iure canonico per te, aut successores tuos prae- diclos prò tempore faciendas, eamdem vim et robur obtinere, quam, si magistiis in tbeologi;\ iuxia diclarum Udii praede- cessoris lillerarum seriem collocati fuis- senl, obtinerenl.

§ 5. Nec a quoquam quovis piaelextu impugnari ullalenus posse; sicque ci non aliler per quoscumque iudiccs ordinarios et delegalos, etiam causarum Palatii Apo- stolici auditores (sublati\ eis, et eorum quilibel, quavis aliter iudicandi et inter- pictandi facultate et auctori(ale) iudicari, et defmiri debere; ac irritum et inane, quidquid secus super bis a quoquam, qua- vis aucloriiale, scienter vel ignorantcr, contigcril allonlari.

Derogali.) con- Irarioruni.

I 6. Non obslanlilius quil)usvis consli- lutioniiius, et ordiualionibus aposlolicis, nccnon omnibus iliis, quae diclus lulius pracdccessorin suis litlerisvoluit uou obstare,cactcrisque conliarii? quibuscumquc.

Bull. Hom. — Voi. A7. 15

Palum Romac apud Sanclum Marcum sub annulo Piscatoris die xxxi iulii mdciv ponlificatus nostri anno xiii.

Dat. die 31 iulii 1601, pontif. an. xiu.

Source. Open the source witness. 1867 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-11, 1867-turin-bullarium-volume-11-reading-order-v2-latin. Source-derived reading-order LF lines 19891-20255. Exact scan leaf bounds 148-151; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T22:59:17Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.